

عقد اتفاق بين المالك و الاستشاري

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/10/07 حرر بين كل من:	
• الطرف الأول السيد: محمد سعيد علي الشحي مالك المشروع, قسيمة رقم: 603110325 منطقة الرفاعة بإمارة رأس الخيمة	
• الطرف الثاني: شركة سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، رخصة رقم (48818)، وعنوانها مكتب رقم (407) بأبراج جلفار، في إمارة رأس الخيمة، ويمثلها المدير / المهندس أيمن بن حمادي، وبعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفاقاً على ما يأتي:	
1 قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد أن يقوم بأعمال التصميم الهندسي والإشراف على مشروع الفيلا الخاصة بالطرف الأول، الوارد بياناتها في مقدمة هذا العقد، وذلك حسب المعايير والمواصفات المحددة من قبل الجهات المختصة.	
2 يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 5000 ³⁰⁰⁰ درهم غير شامل الضريبة، للطرف الثاني مقابل أعمال التصميم	
3 يلتزم الطرف الأول بدفع كافة رسوم الجهات الحكومية أو الخاصة، والمطلوبة لفتح معاملات اعتماد المخططات والرسومات الهندسية، أو التعديل عليها.	
4 لا يتحمل الطرف الثاني أي تأخير حاصل من قبل أي جهات أخرى، وتكون حدود مسؤوليته في العمل المنوط به فقط .	
5 يقر الطرف الأول بأن كل الأفكار والمخططات والتصاميم المقدمة من الطرف الثاني تعتبر حق من حقوق ملكيته الفكرية، ولا يمكن نقلها لأي جهة مهما كانت أو التنازل عنها إلا بكتاب خطي موقع ومختوم من الطرف الثاني.	
6 أي مبالغ مدفوعة في أي مرحلة من مراحل تصميم المشروع والإشراف عليه، تكون نظير للأفكار والجهد والوقت والخدمة المقدمة من قبل الطرف الثاني، ولا يعطى الحق للطرف الأول في المطالبة باسترجاع تلك المبالغ في حال عدم إكماله للمشروع.	
7 يستحق الطرف الثاني نسبة من القيمة الإجمالية لعقد المقاولة، يدفعه مقاول المشروع، أو الطرف الأول.	
8 يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ مقابل إشراف الطرف الثاني على تنفيذ المشروع، وتدفع كمبلغ مقطوع وعلى دفعات ثابتة قيمتها 700 درهم، غير شامل الضريبة وتكون مستحقة بداية كل شهر ميلادي من بداية تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء من إنجازه.	
9 يلتزم الطرف الثاني بأن تكون الزيارات الإشرافية بمعدل أربع زيارات في الشهر تحسب بمعدل إجمالي طيلة فترة تنفيذ المشروع، وحسب ما يقتضيه تقدم الأشغال في الموقع، كما يقر الطرف الثاني أنه في حال توقف الأشغال لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر لأي سبب كان، فإنه لا يحق له مطالبة الطرف الأول بدفع مبلغ الإشراف في فترة التوقف.	
10 إذا وجد عائق من عوائق الأرض (ديفان , كابل كهرباء , تعديل تحت المنسوب....) فالطرف الأول من يتحمل تسوية الموضوع.	
11 يلتزم المالك بدفع رسوم إضافية يحددها الاستشاري في حال طلب المالك أي تعديل على المخططات بعد البدء بتجهيز المخططات التنفيذية لاعتمادها من الجهات الحكومية وينطبق ذلك على أي تعديلات لاحقة	
12 يلتزم المالك بدفع رسوم معاملة ادخال الكهرباء ومعاملة الإنجاز في اخر المشروع	
13 يحق للطرف الثاني (الاستشاري) نشر صور وفيديوات للمشروع	
14 يحق للطرف الأول تغيير الطرف الثاني (الاستشاري) أثناء تنفيذ مشروع البناء، وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال، وفي حال الطرف الأول قرر عدم مواصلة المشروع قبل مرحلة التنفيذ يلتزم بدفع باقي المبالغ المستحقة ويكون المبلغ المدفوع في البند 2 نظير أعمال التصميم المبدئية فقط مع الاحتفاظ بحقوق التصميم.	

يقر الطرفان على اطلاعهما وموافقتهما على كل ما ورد في هذا العقد وعليه يوقعان

الاستشاري

المالك

سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي

محمد سعيد علي الشحي

